Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА –НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИЯ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ЧУЧУРА", ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Днес 18.07.2001 /осемнадесети юли две хиляди и първа година/, гр.София, Република България на основание:

- Чл. 20 от Закона за концесиите и чл.33 от Закона за подземните богатства
- Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал.1 от Закона за концесиите /обн. Д.В. бр.92. от 17.10.1995г./, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс в случаите на пар. 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия / обн. Д.В.бр. 38 от 08.05.1992г./
- Решение на МС №410 от 06.06.2001г., обн. ДВ. бр.55 от 19.06.2001г., по чл.7 от Закона за концесиите

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Министъра на икономиката – **ПЕТЪР ЖОТЕВ,**

и

2. "ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ" АД, вписано с Решение от 30.09.1999г. на Окръжен съд, гр. Плевен по ф.д. №2260/1995г. дан.№1153004524, БУЛСТАТ 114003406, наричано по-долу за краткост КОНЦЕСИОНЕР, със седалище гр. Плевен и адрес на управление "Западна индустриална зона", представлявано от **МИЛЧО БОРИСОВ АНДРЕЕВ** ЕГН , л. карта № от . по пълномощие с пълномощно от 05.07.2001г.

Сключиха настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1. Концедентът предоставя концесия за подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни глини, представляващи изключителна държавна собственост, във връзка с техния добив от находище "Чучура", индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 38 на контура на запасите в координатна система 1970г. /Приложение №2/

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2. При ползване на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии, обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

Чл.3. Правата и задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица, освен с писменото съгласие на концедента.

Чл.4. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

Навсякъде в документа личните данни са заличени на осн. чл. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.5. Всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията е собственост на концедента. За срока на концесията документацията се подготвя и съхранява от концесионера.

Чл.6. Концесионерът се задължава да извършва добива като:

1. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

2. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

3. не застрашава компонентите на околната среда;

4. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти: ред на изземване на запасите; ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда;

5. гарантира нормалната експлоатация на обекта на концесия за срока на концесионния договор;

6. застрахова за своя сметка обекта на концесията, ако той може да бъде застрахован, съгласно Закона за застраховането.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.7 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни богатства – огнеупорни глини, от находище "Чучура";

2. право на собственост върху добитите количества глини;

3. право на собственост върху отпадъка от дейността по концесията за срока на концесионния договор;

4. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за експлоатационно проучване само в границите на концесионния обект по т.1;

5. да складира отпадъците от добива и преработката на подземните богатства, въз основа на проекти съгласувани с концедента.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни богатства – огнеупорни глини от находище "Чучура", съгласно клаузите на настоящия договор;

2. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в настоящия договор;

3. да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация за концесионния обект и да не я предоставя на трети лица;

4. да складира отпадъците от добива и преработката по чл.7, ал.1, т.3 въз основа на проекти, съгласувани с концедента и с компетентните държавни органи;

5. да предоставя на концедента месечни отчети за действително добитите количества глини, както и справка за приходите от продажби на крайни продукти до петнадесет дни след изтичане на съответния месец;

6. да уведомява незабавно концедента и компетентните държавни органи за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, културни и исторически паметници;

Навсякъде в документа поличените други лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

7. да разработва и представя на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване минимална екологична програма за всеки 5-годишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия. В срок до 6 /шест/ месеца от подписването на настоящия договор, да представи на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване минимална екологична програма за първия петгодишен период. Същата става неразделна част от настоящия договор;

8. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи цялостния работен проект за експлоатация на концесионния обект и всяка негова актуализация за срока на концесията;

9. да разработва и представя за съгласуване на концедента и на компетентните държавни органи всеки годишен работен проект за добив и първична преработка до края на месец февруари на съответната година. След съгласуване с концедента работния проект и годишните работни проекти стават неразделна част от концесионния договор. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

10. да представя ежегодно към 31 януари на концедента и на компетентните държавни органи геоложки отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата Класификация на подземни богатства) и за състоянието им към 1 януари на съответната година за отразяването им в Националния баланс на запасите;

11. да приеме и търпи, при наличие на обстоятелства, засягащи националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на концесионния обект. В тези случаи концесионерът няма право на обезщетение освен за вредите, причинени виновно от третите лица, като вредите, причинени на концесионера, се дължат от третите лица. При възникване на посочените по-горе обстоятелства договорът не се прекратява, а при невъзможност за съвместна експлоатация на концесионния обект временно се спира неговото действие до отпадане на тези обстоятелства. За това време концесионерът не дължи концесионно възнаграждение на концедента.

12. да осигурява на концедента и на компетентните държавни органи достъп до обекта на концесията по всяко време.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА

Чл.8 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в срокове и при условия определени в концесионния договор.

2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по настоящия договор и условията на концесията.

3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого технологична, икономическа и друга документация при осъществяване правата и задълженията по концесионния договор.

4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения или при нарушаване на условие (условия) по концесията, предвидени в чл. чл. 2, 3, 4, 5, 6 от договора, по реда на чл.25 от този договор.

5. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

обекти, ако в двумесечен срок от уведомлението или възникване на обстоятелството не се постигне споразумение за:

а/ временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

б/ промяна на условията на договора;

в/ прекратяване на договора по взаимно съгласие.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен и годишни работни проекти.

2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.

ИНВЕСТИЦИИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

Чл.9/1/ /1/ За срока на действие на настоящия договор, концесионерът се задължава да извърши минимални инвестиции, в размер определен в "Минимална инвестиционна програма" /Приложение№3/. Програмата се актуализира от концесионера на всеки 5 години.

/2/ Със стойността на извършените инвестиции по ал.1 не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

/3/ В началото на всяка календарна година - до 15 /петнадесето/ число на м. февруари – концесионерът изготвя и предлага на концедента "инвестиционен план", конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.

/4/ Направените инвестиции, съобразно Минималната инвестиционна програма по ал.1 са задължителни и с тяхната стойност не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

Чл.10. За осъществяване на концесията по настоящия договор задължителни подобрения не се изискват.

ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.11 /1/ Концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на стойността на направените подобрения.

/2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора.

/3/ При прекратяване на Договора по вина на концесионера, не му се дължи обезщетение за направените подобрения.

/4/ Всички подобрения се съгласуват предварително с концедента.

Чл.12/1/ Други права на концесионера:

1. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварителнс съгласуване с концедента;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 4 от ОЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 т. 1 от ЗЗЛД

2. да сключва договори с трети лица- физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

/2/ Други задължения на концесионера:

1. да предостави на концедента и на компетентните държавни органи доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация или консервация;

2. в случаите по предходната точка да изготви и представи на концедента и на компетентните държавни органи проект за ликвидация или консервация на обекта или участъци от него. Да извърши дейностите по изготвения проект.

3. да съставя и води изискващата се за правилна и безопасна експлоатация на обекта геоложка, технологична и техническа документация.

4. да съобразява договорите си с трети лица с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента копия от тях;

5. условията по т.4 следва да бъдат отразени във всички договори с трети лица;

6. да разработи и представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи проект за възстановяване (рекултивация) на нарушени и замърсени в резултат на добивната дейност площи в срок до 6 месеца от подписването на концесионния договор. Да извършва рекултивацията съгласно изготвения проект.

7. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.13. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията.

Чл.14. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.15. Концесионерът няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този договор на трети лица, освен с писмено разрешение на Министерския съвет. Прехвърлянето на правата не поражда правни последици по отношение на концедента.

Чл.16. Прехвърлянето на правата по този договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.17./1/Концесионерът се задължава да заплаща на концедента срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът се задължава да заплати еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер на 128 щ.д. Възнаграждението е платимо до един месец от подписване на настоящия договор в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащане.

/3/ Концесионерът се задължава да заплаща годишно парично концесионно възнаграждение, изчислено като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти от добива и преработката на огнеупорни глини.

Навсякъде в документа подписите и инициите данни са заличени на осн. чл. 36а ал. 3 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/4/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение се определя на база на показателя "рентабилност" на концесионния обект, оценяващ се по следната формула:

$$R_0 = \frac{П - Р}{П} 100$$

където: R_o – рентабилност, %;

П – нетен размер на приходите от продажби на крайния продукт;

Р – разходи за дейността.

Формулата за определяне на процентния размер на концесионното възнаграждение е:

$$ПКВ = ПКВ_{min} + a\ (R_0 - R_{min})$$

където: ПКВ – концесионно възнаграждение, в %;

$ПКВ_{min}$ – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

а - коефициент на пропорционалност:

$$a = \frac{ПКВ_{max} - ПКВ_{min}}{R_{max} - R_{min}}$$

$ПКВ_{max}$ – максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

$ПКВ_{min}$ – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_o – рентабилност, %;

R_{min}- долна граница на рентабилността, съответстваща на минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_{max}- горна граница на рентабилността, съответстваща на максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %.

Формулата за определяне на размера на концесионното възнаграждение е валидна при следните задължителни стойности на участвуващите в нея показатели:

$ПКВ_{min}$ = 2%

$ПКВ_{max}$ = 6%

R_{min} = 20%

R_{max} = 70%

а = 0.080

/5/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 2 на сто при рентабилност на производствената дейност до 20 на сто, включително и при отрицателни стойности; при рентабилност от 20 на сто до 70 на сто, размерът се увеличава с 0,08 (осем стотни) на всеки процент увеличение на рентабилността и размер 6 на сто, при рентабилност над 70 на сто.

/6/ Концесионерът се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение в размер на 0,32 щ.д. за 1 тон добити глини.

/7/ Минималното годишно парично концесионно възнаграждение е не по-ниско от 640 щ.д.

/8/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на четири вноски четири пъти годишно до петнадесет дни след изтичане на съответното тримесечие. Тримесечната вноска не може да бъде по-малка от една четвърт от определеното минимално годишно концесионно възнаграждение.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

/9/ Концесионното възнаграждение се заплаща по банков път по сметка, посочена от концедента в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането.

/10/ Концесионерът се задължава да заплати дължимото концесионно възнаграждение за периода 06.08.1999г. – 31.03.2001г. в едномесечен срок от подписване на концесионния договор.

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.18/1/ Концесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

/2/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат:

а/ да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

б/ да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

в/ да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

/3/ При непостигане на съгласие по предходната алинея, концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в двумесечен срок.

/4/ При възникване на опасност по ал.1, концесионерът е длъжен незабавно писмено да уведоми концедента.

/5/ В случаите на прекратяване на договора по ал.3 на концесионера се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за последната година, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.19/1/ Концедентът предоставя на концесионера концесионното право по чл.1 от договора за срок от 25 /двадесет и пет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат в календарни дни и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 20/1/ Концесионерът се задължава да предостави на концедента парична гаранция във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от концедента, която да гарантира изпълнението на финансовите му задължения по договора.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ЗЗЛД

/2/ Гаранцията по ал.1 за първата година е в размер на 50 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение и се предоставя на концедента до един месец от подписване на концесионния договор.

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента до един месец преди изтичане срока на гаранцията по предходната година.

/4/ При заплащане пълния размер на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на съответната година, при условията на чл.17, ал.8 и ал.9 от договора, по нареждане на концедента до съответната банка, направено в тридесет дневен срок от заплащане на възнаграждението, се освобождава сума в размер на 50 на сто от годишната гаранция.

Чл.21/1/ Изправната страна има право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от неизправната страна на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условията на концесията. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в настоящия договор.

/2/ Неизправната страна заплаща на изправната страна неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения.Конкретните размери на неустойките и лихвите и начинът на неизпълнение на отделните задължения се определят в настоящия договор.

/3/ Във всички случаи на неизпълнение изправната страна има право да търси от неизправната страна освен определените в чл.22 и чл.23 от договора лихви и неустойки и обезщетение по общите правила, за разликата в случай, че вредите надвишават неустойките и лихвите.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.22.При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този договор неизправната страна дължи освен сумата и лихва върху нея в размер на законната лихва.

Чл.23 /1/ При неизпълнение на всяко основно непарично задължение по този договор, неизправната страна дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 1% /един процент/ на ден върху стойността на дължимото концесионно възнаграждение, но не повече от 15 на сто /петнадесет на сто/ за периода на неизпълнението.

/2/ При неизпълнение на всяко от останалите непарични задължения по чл.13 от договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на минималното концесионно възнаграждение, както и реално изпълнение, но не повече от 15 на сто за периода на неизпълнение.

Чл.24. При неизпълнение на основни задължения, предвидени в чл.7, ал.2 и чл.8 ал.2 от този договор, както и при неизпълнение на условие по концесията, продължаващо повече от 30 /тридесет/ дни, след изтичане на срока, даден на неизправната страна за изпълнението им, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора с писмено уведомление.

Чл.25. Концесионерът носи отговорност и за дейностите, извършвани от лицата по чл.12, ал. 2, т.4 от договора.

Навсякъде в документа подписите и другите данни са заличени на осн. чл. 18 ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.25а. При пълно неизпълнение, както и при забавено изпълнение на задължението по чл.20 от настоящия договор Концесионерът дължи неустойката по чл.23, ал.1 от договора.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.26. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесията, се осъществява от концедента, съгласувано с компетентните държавни контролни органи.

Чл.27. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесионния договор се осъществява от министъра на икономиката.

Чл.29. Концесионерът е длъжен да осигурява достъп до обекта на концесията за осъществяване на необходимия контрол, както и да предоставя на представителите на концедента цялата необходима документация и информация.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.30. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на предвидения в чл.19 срок по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени по- долу.

Чл.31/1/ При настъпване на форсмажорните обстоятелства се спира действието на настоящия договор до отстраняване на тези обстоятелства, като срока на договора се продължава с времетраенето на тези обстоятелства.

/2/ При възникване на форсмажорни обстоятелства страната, позоваваща се на форсмажора е длъжна да уведоми незабавно другата страна. Концесионерът е длъжен да уведоми и за предприетите мерки за преодоляване на забавата и за изпълнението на задълженията по договора.

/3/ При продължаване на форсмажорните обстоятелства повече от три месеца след спирането договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с едномесечно предизвестие.

Чл..32/1/ Договорът за концесия се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичане на срока;
2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;
3. при прекратяване на юридическото лице концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник;
4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;
5. по взаимно съгласие;
6. по силата на влязло в сила съдебно или арбитражно решение;
7. в случаите по чл.8, ал.1, т.5 от договора.

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.3 и т.4 , държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.33. При виновно неизпълнение на всяко от основните задължения и условията за осъществяване на концесията, изправната страна може да прекрати договора по реда на чл.24 от настоящия договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 от ДВ на ЗЗЛД

Чл.34. При предсрочно прекратяване в случаите по чл.33 изправната страна има право на обезщетение, в размер на минималното концесионно възнаграждение за текущата година.

НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.35. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие на страните, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд по правилата на Гражданско - процесуалния кодекс.

Чл.37. Тълкуването на настоящия договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.38. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на Договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.39 Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция или потвърждаване на получаването му по телефакс.

Чл.40. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София, 1000
ул. "Славянска" №8
Министерство на икономиката:
телефон: 9872864;
телефакс: 987 25 68;

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Плевен
"Западна индустриална зона"
"Огнеупорни глини" АД:
телефон:
телефакс:

Чл.41. При промяна в данните, посочени в чл.40, всяка от страните е длъжна д уведоми другата страна в три дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.42. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщени изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.43. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия Договор с съставят на български език.

Чл.44. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащот българско гражданско законодателство.

Чл.45. Изменения и допълнения в настоящия Договор се правят само по взаимн писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Термините, използвани в текста на настоящия Договор ще се разбират и тълкуват както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство.

2. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – непредвидими или непреодолими събития от извънреден характер, възникнали след сключване на договора.

3. НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ - съответства на понятието "нетни приходи от продажби" в раздел Приходи от дейността от Отчета за приходите и разходите- приложение № 2 към Закона за счетоводството.

4. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ- проект за разкриване, изземване на запасите от подземни природни богатства и възстановяване на околната среда след окончателно изчерпване на находището, който е за срока на концесията.

5. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – детайлна разработка на работния проект за текущата календарна година.

6. КАЛЕНДАРНА ГОДИНА – от 01.01. до 31.12.на съответната година. Под "година" в настоящия договор следва да се разбира всяка календарна година.

7. ДОГОВОРНА ГОДИНА – годината, която започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия договор до съответната дата на следващата година. Договорната година не съвпада с календарната година и има значение за страните с оглед изтичането на срока на настоящия договор.

8. ГОДИШЕН ОТЧЕТ – работен отчет за съответната календарна година.

9. ТРИМЕСЕЧИЕ – тримесечие от съответната календарна година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Концесионният договор влиза в сила от датата на прехвърляне правото на собственост по приватизационния договор - 06.08.1999 г., съгласно §5а, ал.5 от ДР на ЗППДОбП.

Чл.47. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Чл.48. Всеки екземпляр от договора съдържа 12 /дванадесет/ страници, заедно с 4 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1- Акт за изключителна държавна собственост;
Приложение № 2 - Схема на находище "Чучура" и координатен регистър;
Приложение № 3 - Минимална инвестиционна програма за периода 2001-2005г. ;
Приложение № 4 - Социална програма.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ПЕТЪР ЖОТЕВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

МИЛЧО АНДРЕЕВ
ПЪЛНОМОЩНИК

Навсякъде в документа подписите и ЕГН-тата на физическите лица са заличени на осн. чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

Навсякъде в документа, подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:.... (подпис и печат)
МИНИСТЪР: ЕВГЕНИ БАКЪРДЖИЕВ
(име, фамилия)

регистър I
картотека №
досие (РЗ) 523

А К Т № 523
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ на територията на община Плевен, област Плевен

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	20.05.1999г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България; чл. 59 от ЗДС във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ЧУЧУРА" Вид на полезното изкопаемо - сива глина Балансови запаси по Протокол № НБ-10/23.04.99г. на СЕК при МОСВ: категория С1(111) 154.2 хил.т. категория С2(122) 146.4 хил.т.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с.Върбица, община Плевен, област Плевен
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точките на чупките на границата на запасите - координатна система - 1970г.:

4	4728074.0	8619714.0
5	4727993.0	8619769.0
6	4727845.0	8619730.0
7	4727766.0	8619622.0
8	4727694.0	8619701.0
9	4727640.0	8619691.0
10	4727601.0	8619490.0
11	4727640.0	8619331.0
12	4727905.0	8619348.0
13	4728012.0	8619418.0
14	4728117.0	8619362.0
15	4728146.0	8619362.0

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(вид на предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):

Таня Добрева Георгиева – гл. експерт в сектор "Държавна собственост"

.....

(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКА:

Извършени поправки по реда на чл. 72 от ЗДС на основание писмо № 92-00-322/12.10.99г. на "Огнеупорни глини" ЕАД-гр. Плевен въз основа на приет Геоложки доклад и утвърдени запаси от СЕК при МОСВ (Протокол № НБ-27от 09.09.1999г.) в раздели №№ 3 и 5 както следва:

В раздел 3 :

Вид на полезното изкопаемо - **сива глина I сорт и бяла глина II сорт.**

Площ на находището – 42 220 кв.м.

Утвърдени запаси по Протокол № НБ-27от 09.09.1999г.

категория C_1(111) доказани I сорт 28.9 хил.т. II сорт 26.7 хил.т. Общо -55.6 хил.т

категория C_2(122) вероятни I сорт 32.8 хил.т. II сорт 27.4 хил.т. Общо -60.2 хил.т

В раздел 5 :

1	4727842,00	8619609,50	20	4727670,00	8619653,00
2	4727838,00	8619609,50	21	4727643,00	8619652,00
3	4727838,00	8619598,00	22	4727629,00	8619639,50
4	4727817,00	8619591,00	23	4727627,00	8619592,00
5	4727797,00	8619578,00	24	4727653,00	8619564,00
6	4727782,00	8619577,00	25	4727652,00	8619551,00
7	4727755,00	8619578,50	26	4727641,00	8619551,00
8	4727753,50	8619587,50	27	4727605,50	8619516,00
9	4727745,00	8619589,50	28	4727601,00	8619490,00
10	4727746,00	8619604,00	29	4727662,00	8619426,50
11	4727741,00	8619600,50	30	4727683,50	8619426,00
12	4727730,00	8619613,00	31	4727711,00	8619424,00
13	4727730,00	8619635,00	32	4727724,00	8619437,00
14	4727715,00	8619649,50	33	4727761,00	8619397,00
15	4727705,00	8619650,00	34	4727799,50	8619433,00
16	4727706,00	8619688,00	35	4727811,00	8619422,00
17	4727694,00	8619700,50	36	4727825,00	8619434,00
18	4727682,00	8619689,00	37	4727825,00	8619445,00
19	4727680,50	8619664,00	38	4727838,00	8619445,00

01.11.99г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗН, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

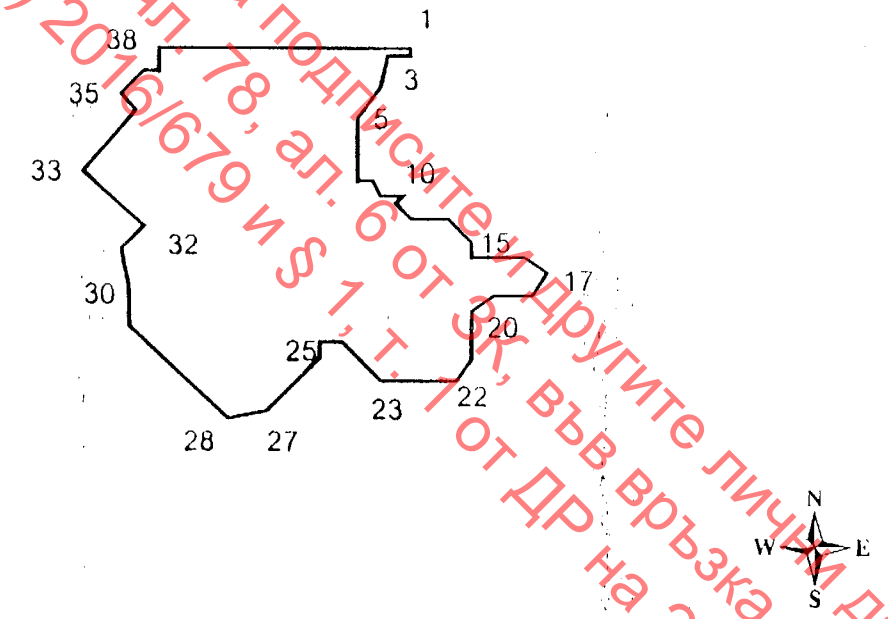
НАХОДИЩЕ "ЧУЧУРА"

М 1: 5000

/координатна система 1970г./

Област: Плевен
Община: Плевен
з-ще: с. Върбица

	Y	X
1.	8619610	4727842
2.	8619610	4727838
3.	8619598	4727838
4.	8619591	4727817
5.	8619578	4727797
6.	8619577	4727782
7.	8619579	4727755
8.	8619588	4727754
9.	8619590	4727745
10.	8619604	4727746
11.	8619601	4727741
12.	8619613	4727730
13.	8619635	4727730
14.	8619650	4727715
15.	8619650	4727705
16.	8619688	4727706
17.	8619701	4727694
18.	8619689	4727682
19.	8619664	4727681
20.	8619653	4727670
21.	8619652	4727643
22.	8619640	4727629
23.	8619592	4727627
24.	8619564	4727653
25.	8619551	4727652
26.	8619551	4727641
27.	8619516	4727606
28.	8619490	4727601
29.	8619427	4727662
30.	8619428	4727684
31.	8619427	4727711
32.	8619437	4727724
33.	8619397	4727761
34.	8619433	4727800
35.	8619422	4727811
36.	8619434	4727825
37.	8619445	4727825
38.	8619445	4727838



ПРИЛОЖЕНИЕ №

Минимална инвестиционна програма за периода 2001-2005г. за находище "Чучура"

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(ш.д.)

Година	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**Общо**
Разходи за придобиване и възстановяване на ДМА	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	**28 000**

ПРИЛОЖЕНИЕ№4

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
находище “Чучура”

1. През периода на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ да оптимизира числеността на персонала до технологично необходимата, като се ангажира с пренасочване на освободените работници и служители на подходящи работни места и/или включването им в квалификационни и преквалификационни програми.

2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури равнище и ръст на работната заплата, съобразени със средните за подотрасъла и финансово-икономическите резултати на дружеството.

3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури задължителна застрахователна защита на работниците и служителите, социално осигуряване, здравно осигуряване и осигуряване за безработица на същите, съгласно действащото законодателство, за целия срок на концесията.

4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да разработи и представи за одобрение от КОНЦЕДЕНТА в шестмесечен срок от подписване на настоящия договор, цялостна финансово обвързана социална програма, включваща и мероприятията по осигуряване на безопасност и здраве при работа, подобряване условията на труд, повишаване образованието, квалификация и преквалификация на персонала.

5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да запази и при възможност разшири съществуващите социални придобивки, застрахователни, здравни и пенсионни осигуровки.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36в, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД